



PUTUSAN
Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TEDDY TAN, bertempat tinggal di Jalan Pluit Kencana Raya Nomor 95, RT 009/RW 006 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadlin Avisenna Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HNH & Partners, beralamat di Ruko Kensington Blok C-07, Jalan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Juni 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Federasi Jerman, berkedudukan di Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Germany, yang diwakili oleh Daly Paul selaku Perwakilan Resmi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum K&K Advocates - Intellectual Property, berkedudukan di KMO Building, Lantai 5, Suite 502, Jalan Kyai Maja Nomor 1, Jakarta 12120, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Agustus 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan
H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik pertama dan pemegang hak yang sah atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal Hugo Boss beserta segala variasi atas merek tersebut (*in casu* Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat);
3. Menyatakan Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat sebagai merek terdaftar yang telah terdaftar secara sah pertama kali di negara Indonesia pada tahun 1989;
4. Menyatakan Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat sebagai merek terkenal;
5. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat yang disengketakan), yaitu:
 - a. Merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015, dan;
 - c. Merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015;telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019



- dan/atau terkenal Merek Hugo Boss (berserta variasinya) milik Penggugat;
6. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat yang disengketakan), yaitu:
- a. Merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
 - c. Merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015;
- telah menyerupai nama orang terkenal dan/atau nama badan hukum Penggugat;
7. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat yang disengketakan), yaitu:
- a. Merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
 - c. Merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015;
- telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat yang disengketakan), yaitu:
- a. Merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
 - c. Merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015;
- telah didaftarkan oleh Tergugat atas dasar itikad tidak baik;
9. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat yang disengketakan), yaitu:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015, dan;
 - c. Merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat yang disengketakan) dari Daftar Umum Merek, yaitu:
- a. Merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
 - c. Merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pembatalan merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat yang disengketakan) dalam Daftar Umum Merek, yaitu:
- a. Merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
 - c. Merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015;
12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; dan
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Telah salah/keliru menentukan objek - objek yang disengketakan (*error in objectum*);
2. Gugatan Penggugat inkonsistensi dan tidak sinkron sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas);
3. Dalam gugatan *a quo* Penggugat Telah Menggunakan Dasar Hukum Yang Bersifat Retroaktif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh merek terdaftar yang mengandung elemen kata Hugo milik Tergugat I Rekonvensi adalah nama generik (*Generic Name*);
3. Memerintahkan Tergugat II Rekonvensi *in casu* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mencatatkan elemen kata Hugo sebagai nama generik (*Generic Name*);
4. Memerintahkan Tergugat I Rekonvensi untuk tunduk pada isi putusan *a quo*;
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan untuk seluruhnya dan dalam rekonvensi ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 28 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik pertama dan pemegang hak yang sah atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal Hugo Boss beserta segala variasi atas merek tersebut (*in casu* Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat;
3. Menyatakan Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat sebagai merek terdaftar yang telah terdaftar secara sah pertama kali di negara Indonesia pada tahun 1989;
4. Menyatakan Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat sebagai merek terkenal;
5. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat yang disengketakan), yaitu:
 - a. Merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
 - c. Merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015;telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat;
6. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat yang disengketakan), yaitu:
 - a. Merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan;
 - c. Merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015;telah menyerupai nama orang terkenal dan/atau nama badan hukum Penggugat;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019



7. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat yang disengketakan), yaitu:
 - a. Merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan;
 - c. Merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015; telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat yang disengketakan), yaitu:
 - a. Merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015, dan;
 - c. Merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015; telah didaftarkan oleh Tergugat atas dasar itikad tidak baik;
9. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat yang disengketakan), yaitu:
 - a. Merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
 - c. Merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat yang disengketakan) dari Daftar Umum Merek, yaitu:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015, dan;
 - c. Merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pembatalan merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat yang disengketakan) dalam Daftar Umum Merek, yaitu:
- a. Merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
 - c. Merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015;
12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini:
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 28 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17 K/Pdt.Sus-

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKI/2019/PN Niaga. Jkt. Pst., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Teddy Tan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Mei 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Permohonan Kasasi ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh merek terdaftar yang mengandung elemen kata Hugo milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat I Rekonvensi adalah nama generik (*Generic Name*);
3. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi/dahulu Tergugat II Rekonvensi *incasu* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mencatatkan elemen kata Hugo sebagai nama generik (*Generic Name*);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat I Rekonvensi untuk tunduk pada isi putusan *a quo*;

5. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek-merek Tergugat, yaitu Hugo Feminine Nomor Pendaftaran IDM000411350, Hugo Jeans Nomor Pendaftaran IDM000467976 dan merek Hugo Boy Nomor Pendaftaran IDM000451163, terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Hugo Boss beserta variasinya milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu pada Turut Tergugat;

Bahwa merek Hugo Boss milik Penggugat merupakan merek terkenal yang telah terdaftar diberbagai negara di dunia dan merupakan nama badan hukum Penggugat;

Bahwa Tergugat terbukti beritikad tidak baik ketika mendaftarkan mereknya. Sehingga merek-merek Tergugat tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TEDDY TAN tersebut harus ditolak

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TEDDY TAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000 00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasikasasi.....	<u>Rp4.984.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr.RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019